

Informativo comentado: Informativo 1208-STF (**RESUMIDO**)

Márcio André Lopes Cavalcante

DIREITO CONSTITUCIONAL

NACIONALIDADE

Filhos adotivos de brasileiros, nascidos no exterior e registrados em repartição consular, têm direito à nacionalidade brasileira originária

ODS10 E 16

Caso adaptado: Regina, brasileira, mudou-se para os Estados Unidos, onde adotou duas crianças norte-americanas (Emily e Sarah). A adoção foi regular e definitiva. Após a adoção, Regina registrou as certidões de nascimento e de adoção das meninas no consulado brasileiro nos EUA. Ao retornar ao Brasil, ingressou com pedido na Justiça Federal para que as filhas fossem reconhecidas como brasileiras natas, com fundamento no art. 12, I, “c”, da CF/88. O pedido foi negado em primeira e segunda instâncias, sob o argumento de que a alínea “c” exige vínculo biológico (*ius sanguinis*) e que a equiparação entre filhos biológicos e adotivos (art. 227, § 6º, da CF/88) se aplica apenas ao Direito de Família, não alcançando o direito à nacionalidade. O STF discordou dessa interpretação restritiva e decidiu que as filhas de Regina são brasileiras natas.

A igualdade entre filhos biológicos e adotivos prevista no art. 227, § 6º, da CF/88 não se limita ao Direito de Família. Ela se estende a todos os direitos fundamentais, incluindo o direito à nacionalidade.

A adoção constitui filiação plena, definitiva e irrevogável, de modo que o ordenamento jurídico brasileiro não admite distinção entre filhos conforme a origem do vínculo, se biológico ou afetivo.

Desde que registrado em órgão consular competente, o nascido no exterior e regularmente adotado por brasileiro pode obter a condição de brasileiro nato, da mesma forma que os filhos biológicos nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileiros.

Tese fixada pelo STF: É assegurado o direito à nacionalidade brasileira originária à pessoa nascida no exterior, adotada por pessoa brasileira e registrada em órgão consular competente, nos termos da alínea c do inciso I do art. 12 c/c o § 6º do art. 227 da Constituição da República.

STF. Plenário. RE 1.163.774/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 12/03/2026 (Repercussão Geral – 1253) (Info 1208).

🏠 Repercussão Geral — Tema 1253

★ Julgado IMPORTANTE

● Alta relevância: Magistratura estadual, Magistratura federal, MPE, MPF, DPE, DPU, PGE, PGM, Advocacia Pública Federal, Delegado, Cartório, Tribunais

MILITARES

Lei estadual pode fixar tempo diferenciado de serviço para a reserva remunerada dos Comandantes-Gerais e Chefes do Estado-Maior-Geral das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros

ODS 16

Caso concreto: a LC 206/2011 do Estado de Sergipe reduziu de 30 para 25 anos o tempo de serviço público exigido para a transferência de ofício à reserva remunerada dos militares que tivessem exercido os cargos de Comandante-Geral ou de Chefe do Estado-Maior-Geral da Polícia Militar, assegurando-lhes ainda proventos integrais acrescidos de 20%. A OAB ajuizou ADI alegando violação à isonomia e aos princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência. Durante a tramitação, a Lei Complementar n. 278/2016 restabeleceu o prazo original de 30 anos para uma das hipóteses impugnadas, o que levou o STF a declarar o prejuízo parcial da ação nesse ponto.

O STF julgou improcedente o pedido.

A Constituição Federal reserva aos estados-membros a competência normativa para disciplinar as condições de transferência de seus militares à inatividade (arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, CF/88), não havendo balizamento constitucional quanto ao tempo mínimo exigido. Dentro desse espaço, a diferenciação entre os ex-titulares dos cargos de cúpula e os demais coronéis encontra justificativa objetiva no plexo de responsabilidades inerentes ao exercício do comando máximo da corporação, sendo compatível com o princípio da isonomia.

Com base na lógica da hierarquia e da disciplina (pilares das instituições militares), seria irrazoável manter um ex-Comandante-Geral na ativa subordinado ao seu sucessor no cargo. Não há à impessoalidade e à moralidade, pois o benefício está vinculado ao cargo, e não à pessoa do ocupante.

Em suma: é constitucional o tratamento diferenciado para ocupantes de cargos de cúpula visando preservar o regime hierárquico essencial à ordem castrense, bem como compete à lei estadual versar sobre o tempo mínimo para reserva remunerada de militares estaduais (arts. 42, § 1º e 142, § 3º, X, da CF/88).

STF. Plenário. ADI 5.531/SE, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 16/03/2026 (Info 1208).

● Menor relevância para os concursos da carreira jurídica (não deixe de ler, mas não é preciso saber os detalhes)

SEGURANÇA PÚBLICA

Governo do Estado do Piauí não está sendo omissor na instituição da polícia penal

ODS 16

Caso concreto: foi ajuizada ADO alegando mora do Governador do Piauí em deflagrar o processo legislativo destinado à regulamentação da Polícia Penal estadual após a Emenda Constitucional 104/2019.

O STF julgou improcedente o pedido, afastando a tese de omissão inconstitucional (inertia deliberandi), sob o argumento de que a simples ausência de um diploma legal “acabado” não basta para configurar a mora.

Foi verificado que o Estado já havia adotado medidas objetivas concretas que descaracterizam a inércia injustificável.

Além disso, deve-se considerar a complexidade institucional e a conjuntura fiscal do estado-membro como fatores que exigem cautela e alongam o ciclo de conformação legislativa, uma

vez que a implantação de órgão novo na estrutura administrativa demanda estudos de ordem financeira e administrativa cuja complexidade excede o ordinário.

Concluiu-se que o processo de implementação estava em curso, sendo compatível com a natureza da matéria, e, portanto, não havia reticência injustificável que demandasse a intervenção imediata da Corte para fixação de prazo.

Em suma: não há omissão constitucional na implementação normativa e administrativa da Polícia Penal no âmbito estadual (EC nº 104/2019), pois não se verifica inércia deliberativa apta a caracterizar mora irrazoável na adoção das providências necessárias à organização e ao funcionamento da instituição.

STF. Plenário. ADO 90/PI, ADO 91/PA, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 16/03/2026 (Info 1208)

🔴 Assunto já apreciado no Info 1196 | 🔴 Assunto já apreciado no Info 1129

🟡 Média relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE, Delegado

DIREITO PROCESSUAL CIVIL

RECURSOS

É inconstitucional norma de regimento interno de tribunal de justiça que restringe o cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas fundadas em IRDR ou IAC

ODS 16

Caso concreto: o Regimento Interno do TJMA previu que não caberia agravo interno contra decisão monocrática do relator que aplicasse ou afastasse entendimento firmado em IRDR ou IAC, salvo se a parte demonstrasse a existência de distinção (*distinguishing*). O § 1º do mesmo artigo determinava que, nessa hipótese, considerar-se-ia esgotada a via ordinária para efeito de recursos perante os tribunais superiores. O STF julgou inconstitucionais esses dispositivos.

O art. 1.021 do CPC/2015 prevê o cabimento de agravo interno contra qualquer decisão monocrática do relator, delegando aos regimentos internos apenas a disciplina do processamento do recurso, e não a definição das hipóteses de cabimento.

Ao criar restrição não prevista na legislação federal, o TJMA extrapolou os limites do poder de autorregulamentação previsto no art. 96, I, a, da CF/88 e invadiu a competência privativa da União para legislar sobre direito processual (art. 22, I, da CF/88).

Além disso, ao tornar irrecurável a decisão monocrática e declarar esgotada a via ordinária, o Regimento Interno antecipou artificialmente o momento processual do esaurimento das instâncias ordinárias, afetando diretamente os pressupostos de admissibilidade dos recursos especial e extraordinário, bem como da reclamação constitucional.

Em suma: é inconstitucional norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça que estabelece o não-cabimento de agravo interno contra decisões monocráticas do relator fundamentadas em acórdãos proferidos em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

STF. Plenário. ADI 7.692/MA, Rel. Min. Flávio Dino, julgado em 16/03/2026 (Info 1208)

🟡 Média relevância: Magistratura estadual, MPE, DPE, PGE

DIREITO FINANCEIRO

FUNDOS PÚBLICOS

Estado criou fundo de infraestrutura logística custeado por contribuição vinculada ao ICMS; lei posterior permitiu que os recursos fossem usados para pagar dívidas de empréstimos contraídos para infraestrutura; essa lei é constitucional, pois os recursos continuam vinculados à finalidade

ODS 16

Caso concreto: o Estado do Piauí, por meio da LC nº 269/2022, criou o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística (FDI/PI), destinado a financiar obras e serviços de infraestrutura logística em seu território. Uma das fontes de receita do fundo era uma contribuição cobrada no âmbito do ICMS: empresas que quisessem usufruir de benefícios fiscais, incentivos ou regimes especiais de ICMS precisavam, como contrapartida, recolher essa contribuição ao fundo. Em 2024, o Estado editou a Lei nº 8.557/2024, permitindo que os recursos do FDI/PI fossem aplicados também no pagamento dos serviços da dívida (juros e amortização) de operações de crédito cujos recursos tivessem sido empregados na área de infraestrutura logística. Um partido ajuizou ADI sustentando que a lei violaria o art. 136, III, do ADCT (incluído pela EC nº 132/2023), ao criar destinação nova para os recursos do fundo. O STF declarou a lei constitucional.

A contribuição ao FDI/PI não é obrigatória. O contribuinte só a paga se quiser usufruir dos benefícios fiscais de ICMS. Por ser facultativa, esse tipo de contribuição não está sujeita aos limites constitucionais ao poder de tributar.

A exigência de manutenção da destinação original (inciso III do art. 136 da CF/88) dirige-se apenas às novas contribuições a serem instituídas pelos Estados após a Reforma Tributária, desvinculadas do ICMS. A contribuição ao FDI/PI já existia antes da EC nº 132/2023 e permanece vinculada ao ICMS, de modo que o inciso III não incide sobre o caso.

Ainda que fosse aplicável, não haveria desvio de finalidade: os empréstimos cujo serviço da dívida seria pago com recursos do fundo foram contraídos para financiar obras de infraestrutura logística, mantendo-se vinculação teleológica com a finalidade original do FDI/PI.

Em suma: é constitucional norma que permite a utilização de recursos de fundo estadual de infraestrutura logística para o pagamento de dívidas do próprio setor.

STF. Plenário. ADI 7.894/PI, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 16/03/2026 (Info 1208)

● Média relevância: Magistratura estadual, PGE